郭議員鴻儀：

清淨家園科潘科長，最近登革熱這麼嚴重，我時常聽到里長說這些垃圾有一些早期堆置的雜物、垃圾都運不走，我問他為什麼?他說因為小型的抓斗車才可以進來，大型的進不來，那小型的特別是仁德區隊，那一部小型的抓斗車一直在故障、一直在故障，沒有辦法工作，這個效率就很差了。科長，我請教一下，仁德有 2 台，一台大型的，一台小型的，大概已經多少年了?已經使用多久了?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

目前仁德有 2 台，一台是 12 年，一台大概超過 20 年了。

郭議員鴻儀：

一台 12 年?大型的 12 年?小型的 20 年以上，對不對?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

對。

郭議員鴻儀：

像這樣的狀況故障率又高，所以根本就沒有辦法去應付，現在疫情這麼嚴重的這些工作量，拜託一下，局長，今年沒有補新車?

環境保護局許局長仁澤：

明年那邊應該會有 1 台。

郭議員鴻儀：

會有 1 台?那是大型的或是小型的?

環境保護局許局長仁澤：

看他們適用的。

郭議員鴻儀：

我跟局長拜託一下，現在大的那一部還堪用，那小的部分在仁德的這一部，真的是不堪用了，我記得那一部抓斗車好像是奇美公司送的? 對嗎?

環境保護局許局長仁澤：

是，沒關係，我們看適用它，如果可以調度比較小的，讓它可以去操作會是最好。

郭議員鴻儀：

我想車輛、人員一直以來，都是我們臺南市環保局最沒有辦法去處理的一件事情，各個縣市車輛在增加、人員在增加，獨獨就是臺南市，臺南市的人員少，比別人少就算了，連車輛也比其他縣市還少，所以您看這個統計表，110 年跟 111 年的比較，本來 110 年總計是 913 輛，那到 111 年的時候剩下 903 輛，那少了 10 輛，那我們的人口也有少，但是不可能減少這麼多。

環境保護局許局長仁澤：

我們今年應該有多蠻多的，那明年中央也願意補助我們資源回收車 20 幾部。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

26 台。

郭議員鴻儀：

資源回收車 20 幾部?

環境保護局許局長仁澤：

對，那個計畫也核定了。

郭議員鴻儀：

有核定了?那詳細的資料會後再給本席。

一樣，局長，我們還是要體恤我們的清潔隊，勞權不可以打折，當然在媒體上有看到這樣的報導，我們也覺得不捨，但是依據環保局這邊的說法是沒有違反勞動的權利?確實嗎?

環境保護局許局長仁澤：

這也有跟勞工局……。

郭議員鴻儀：

我請教您，若是您像這個樣子，連續 3 天晚上都要做到 9 點多，那隔天早上 6 點半又要去工作，做同樣的事，您願意嗎?

環境保護局許局長仁澤：

這樣比較不合理。

郭議員鴻儀：

合理嗎?

環境保護局許局長仁澤：

比較不符合管理。

郭議員鴻儀：

即使沒有違反勞動基準法，但是也不適合。

環境保護局許局長仁澤：

對，不適合。

郭議員鴻儀：

不適合。所以我說我們環保局的人員一直都比別人少，您看其他五都，連桃園市我們都比它少。所以這樣的狀況之下，再來檢討一件事，區隊應該是要因地制宜，仁德區從合併前到現在組織有沒有改變過?編制有沒有改變?

環境保護局許局長仁澤：

有檢討的空間。

郭議員鴻儀：

編制有沒有改變過?

環境保護局許局長仁澤：

應該是沒有。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

編制的話沒有。

郭議員鴻儀：

從來沒有改變過? 員額也沒有增加過?

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

最近有開始在幫他們增加了。

郭議員鴻儀：

最近有開始在幫他們增加了?這 10 年仁德區的人口增加 1 萬人。

環境保護局清淨家園管理科潘科長寶淑：

這個我們有檢討過，包括安南區、永康、仁德、歸仁都是人口數增加很多的。

郭議員鴻儀：

永康、安南、歸仁、仁德真的要增加清潔隊的隊員，員額一定要增加，讓原來這些員額不足的狀況能夠改變，否則這些清潔隊的隊員真的會被操死，特別是像遇到這次疫情這麼嚴重，什麼都要做，清垃圾也要做，噴藥也要做。

主席：(沈議員家鳳)

請陳秋宏議員第1輪次發言。

陳議員秋宏：

我想請教許局長，局長，這是在麻豆清潔隊，然後我們是不是堆了一些樹木、樹枝，裡面也包括柚枝，我想請教的是今年柚子樹已經開始修枝，我們那一天也有開會協調，那後來要怎麼做處理?經費到了嗎?

環境保護局許局長仁澤：

農業局說他們在簽了。

陳議員秋宏：

在簽了?所以現在就還沒到，我那天有問農業局，他們也不敢說到了。但是現在農民的需求已經開始了，已經開始在修枝，我也跟他們說農業局的經費還沒有下來，環保局也還沒有處理。

環境保護局許局長仁澤：

所以現在若是自行載送的，我們就會先送進去。

陳議員秋宏：

現在都是自行載送的，就會先送進去。是不是如果經費到的時候，我們就可以馬上幫他們清運?

環境保護局許局長仁澤：

沒錯。

陳議員秋宏：

那如果經費一直不下來的話，我們就不用清運了嗎?

環境保護局許局長仁澤：

我們會跟農業局協調。

陳議員秋宏：

不管經費有沒有下來，我們都要協助清運，如果說農業局沒有辦法撥經費給環保局的話，我們環保局還是要想辦法去幫柚農來處理這一些，那不光只有柚農，包括未來我一直強調要有公平性，只要是果樹修剪樹枝，包括芒果、柳丁、龍眼都好，我們都要一併的來處理，所以這筆費用如果農業局他不處理的話，那未來你們是不是可以編一筆預算，看總共大概估價多少。

環境保護局許局長仁澤：

這個應該是農業局要編的預算，那未來當然是看市政府要怎麼編、怎麼用，是不是要找一個單位統籌?

陳議員秋宏：

有做或是沒有做，農業局跟環保局大家怪來怪去，最後就只怪臺南市政府。

環境保護局許局長仁澤：

反正市政府指定誰來辦理，我們就會去辦理。

陳議員秋宏：

好，因為我們收容了很多樹枝，那我們去年破碎的時候，因為粉塵太多，而影響到鄰近的果樹，那鄰近的果農也出來抗議，因為你們的粉塵覆蓋，而導致果樹沒有辦法行光合作用，而且對於柚子樹的生長也不好，我們今年有沒有做任何一個防護措施、改善措施?

環境保護局許局長仁澤：

最近也有在破碎樹枝，但是現在的顆粒比較大，不像以前破碎得那麼細，多謝議座今年也有協助協調，那現在破碎時，已經有圍起來，也會噴水。

陳議員秋宏：

有噴水，也有圍起來?不要再讓附近的農民來跟我們陳情，這樣子就不好，我們要事先預防，我們要做的是好的事情，但是不要做一做之後卻影響到農民，我們在幫農民處理事情，最後卻又影響到農民，這樣子也不好。

環境保護局許局長仁澤：

了解。

陳議員秋宏：

我覺得防護設備一定要去加強。再來，我有看到石棉瓦建材廢棄物有在申請補助，那我們這個部分有沒有做公告?好像很多人都不知道。

環境保護局許局長仁澤：

這個有公告，也有通知，讓民眾申請。

陳議員秋宏：

有通知?是所有有石棉瓦的都有通知嗎?

環境保護局許局長仁澤：

因為我們通知沒有辦法每戶都通知到。

陳議員秋宏：

那這樣就會有不公平性，現在你們有些有通知，有些沒有通知的話，那沒被通知的人到時會說他們怎麼不知道這件事情。

再來，有一些已經要去申請了，結果他是違建，可能是早期違建的豬舍、雞舍，結果你們說那個是屬於違建的部分，所以就不處理。

環境保護局許局長仁澤：

這個我們有跟資源循環署反應，他們有在檢討，看違建的部分是不是也可以處理?他們有在檢討。

陳議員秋宏：

早期有一些豬舍、雞舍等，已經很久沒有使用，但是他們現在要翻新也沒有辦法處理。所以我們要去公告，並且讓他們都知道，不要說人家想要去申請，結果你們都沒有通知會有民怨。

環境保護局許局長仁澤：

原來的公告都是公開的，我們不會指定通知某個特定人。

陳議員秋宏：

但是我看到您好像有說通知幾家。

環境保護局許局長仁澤：

那是因為他們知道，有申請 700 多家，我們核准 300 多家。

陳議員秋宏：

我是希望好的政策要去推廣，然後要讓全市的市民都知道。

環境保護局許局長仁澤：

明年至少還有一千萬，那因為有些縣市不太執行，我們就努力去爭取這些費用來臺南執行。

陳議員秋宏：

好，謝謝。那再來異味的聯合稽查，在我們鄉下最困擾的就是異味，豬糞味、雞屎味也好，每天、每天都有人來陳情，張科長也不厭其煩，我也常常打電話給他，那這些都還好，還有些是有機肥料廠，那肥料廠的味道是很酸的酸味，每次若是請你們去調查，結果查完之後都沒有下文。

主席：（沈議員家鳳）

請陳碧玉議員第 2 輪次發言。

陳議員碧玉：

請給我播放圖片，局長，這是我們潭頂段 403 地號，這個是環保局的土地，因為有民眾陳情，這上面有做太陽能板的設施，旁邊的邊坡完全沒有處理，雜草、雜樹叢生，經過本席提案之後已經有處理了，現在就卡在我們處理完了之後，我們看到有工人在做的那個溝下面就是別人的農地，現在地主反應邊坡的泥土還是會流下來，現在我們是先做簡易處理，但還是會流到他們的農地上面，所以導致他沒辦法耕作，我有問過清潔隊到底環保局有沒有要處理?他們說有，有要處理，但是處理的方式是做石頭網覆蓋起來，那現在地主的意思是建議環保局可不可以直接做混泥土牆，一勞永逸，不要再做石頭網牆，因為若是石頭網牆失敗的話，又會重複這樣的一個問題，所以在這裡我要跟局長建議是不是我們評估看看石頭網牆跟混泥土的價錢?如果混泥土還比較便宜的話，那就順應民意做好，不要讓他一天到晚，都來陳情芒果樹都無法收成，旁邊有兩塊農地也無法種植，我們要善盡土地管理人的責任，是不是這樣子?

環境保護局許局長仁澤：

那個其實應該不是錢的問題，而是說使用哪一種方式，對於環境來說是比較好的，而不是只要便宜的就好，應該是要以比較牢固而且對於環境比較沒有影響的方向來做。

陳議員碧玉：

當然最好的方式就是用混泥土做起來，就像水利局在做邊坡工程那樣，這樣是最理想的，現在說要用石頭網牆，地主又擔心做了之後若是沒有效果的話，那不就要再重複花錢嗎?若是花了錢又沒有效果的話，這樣就沒有用，所以他建議就直接以混泥土做起來。

環境保護局許局長仁澤：

若是錢不夠的話，我們再來考慮，但是當初設計的考量點是什麼，我也來了解一下，再來確定要如何來做。

陳議員碧玉：

好，現在我的建議是這樣子，那希望環保局能夠順應民意，就是討論一下這 2 個方式到底哪一種效果比較好，哪一個的效益比較有效，這比較重要，好不好?謝謝局長。

主席：（陳議員秋宏）

請沈家鳳議員第 1 次發言，是趙昆原議員第 2 輪發言，你們到底誰要先?沈家鳳還是趙昆原議員?

趙議員昆原：

不用推了，那我先講好了。我請教政風處，處長，我先誇獎你們一下，我看到你們這份資料中，你們有去偏鄉進行宣導，針對這一部分我有個顧慮，就是你們的對象是這些偏鄉學校的小朋友，那他們大約是幾年級的學生?是一年級嗎?

政風處高處長伯陽：

都是國小的學生。

趙議員昆原：

我知道是國小的學生。

政風處高處長伯陽：

因為是偏鄉小學校，所以學校裡面可能只有 10 幾位學生。

趙議員昆原：

我想要說的是感謝你們，你們的作為及做法比教育局還要有作為，真的，沒有聽過教育局跟學生教育垃圾不能亂丟、馬路不能亂闖、紅綠燈不能亂闖。

政風處高處長伯陽：

他們也有在教。

趙議員昆原：

我看到這些資料，所以就先誇獎你們一下。

政風處高處長伯陽：

謝謝。

趙議員昆原：

你們可以去偏鄉做這樣的宣導，真的非常好，那我在此也要給你們一個建議，剛剛我有問您，你們的對象如果是國民小學一年級、二年級的學生的話，那他們有辦法吸收你們宣導的這些東西嗎?這是比較重要的。

政風處高處長伯陽：

是。

趙議員昆原：

你們是不是也應該要跨出去，國中的學生比較有知識了，反應比較好，也比較能吸收這些東西，所以你們是不是能將他們納入參考?

政風處高處長伯陽：

好。

趙議員昆原：

處長，這樣做對整個社會是真的有幫助的，不然我們看到日本的影片以及我們臺灣的小朋友，我們的教育是完全失敗的，我在這邊大膽的說我們的教育完全失敗，唯一能幫忙的就是周圍的這些部門，可以幫忙教育這些年紀較小的學生，幫忙培養，增加他們這些意識，想法也更健康。

政風處高處長伯陽：

跟議員報告，我們這些活動教育局也給予很多幫助，不然我們也沒有辦法做。

趙議員昆原：

沒有關係，本來就是你們的功勞，現在又推給別人，那也是你們的事，對不對?明明資料裡面是寫你們，也沒有寫到教育局，不然你們應該要寫與教育局配合，對不對?您如果要當好人的話，就將教育局寫下去，或是連法制處都寫下去，這樣就整個團隊都一起去做這件事，現在是在誇獎你們，卻又說別人也有功勞。好，我希望你們能持續，並用年齡提升，好嗎。

政風處高處長伯陽：

是，謝謝議員。

趙議員昆原：

接下來我想請教空噪科，新營殯葬所有沒有金爐或是焚化爐?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

應該是庫錢爐。

趙議員昆原：

有庫錢爐嗎?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

目前沒有。

趙議員昆原：

新營的殯葬場那麼大，使用率可以說每天都客滿，但是那邊沒有庫錢爐，卻做在柳營，柳營是不是有做?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

是。

趙議員昆原：

有幾個?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

有 2 個。

趙議員昆原：

有 2 個，但是卻放棄新營。

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

這是殯葬所自行規劃的。

趙議員昆原：

局長，您坐著聽就好，有很多建設都忽視溪北地區，都是先以溪南為重後，溪北才會有，以這個庫錢爐來說，是每個喪家都會用到的，但是新營卻沒有，據我所知當那些喪家在那邊燒庫錢的時候，我們卻去開他們罰單，我再跟你們請教一下，你們開罰的對象是什麼人?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

以目前的法規來說，是燒庫錢的這些人。

趙議員昆原：

那土地是誰的?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

土地的話我們再來了解一下，看是屬於誰的。

趙議員昆原：

土地是殯葬所的，你們卻不罰他們，政府開罰政府，這樣才顯得比較厲害，才會被人誇獎，政府公然違規，你們就要開罰他們，這樣我就會誇獎你們，政府沒有規劃，但是百姓在使用時，卻開百姓的罰單，難道你們的心不會感到難過嗎?會嗎?

環境保護局空氣及噪音管理科楊科長朝全：

跟議座報告，我們來與殯葬所協調，看他們可不可以設置庫錢爐。

趙議員昆原：

殯葬所的場地都是出租要給錢的。

主席：(陳議員秋宏)

謝謝，接下來請沈家鳳議員。

沈議員家鳳：

我要就教法制處處長，針對我最近也常常提到的健身房的問題，因為現在也變成一個非常新興的行業，廠商也非常多，但是相對的我們也收到很多的陳情案件，針對合約的問題，不管是在他們去繳月費之後沒有開卡，然後也都一直沒有使用，也沒有請假，都沒有使用之下，但是兩年繳費完成之後，卻失去了他的會員級，對這部分不知道您覺得有沒有什麼方式，可以讓整個合約的程序上能有更好的方式?

法制處楊代理處長璿圓：

就定型化契約這個部分，其實中央有訂定相關的規定，那在執行時，業者有時候會有一些脫法或者是違背消費者權益的部分，例如說明不清楚，我們比較建議的是因為他已經簽了定型化契約，如果可以的話，請民眾就這部分透過消保官的一個申訴處理，來跟業者做一些協調。

沈議員家鳳：

所以希望民眾遇到問題時，可以透過消保官這邊來協助，不要因為自己權利受損，然後也就不了了之。

法制處楊代理處長璿圓：

就自認倒楣，另外對於定型化契約有一些不合理的部分，我們也會再跟中央反應，是不是依照目前的一些狀況，就定型化契約的這個部分可以對業者多加約束，保障消費者的權益。

沈議員家鳳：

因為還有蠻多問題，層出不窮，所以這部分希望你們可以向中央建議一下，怎麼樣在定型化契約上，做一個更合理的方式。

法制處楊代理處長璿圓：

好。

沈議員家鳳：

這部分再麻煩您。

還有就是其實我們地方上現在有蠻多新興的鄰避設施，您知道嗎?何謂鄰避設施?

法制處楊代理處長璿圓：

了解，鄰避設施。

沈議員家鳳：

規範中什麼是鄰避設施?

法制處楊代理處長璿圓：

像電塔或是養雞場，就是一些民眾不喜歡的公共設施或私人設施。

沈議員家鳳：

那太陽能板算嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

目前如果就一般觀念上面來說，民眾可能不喜歡這個部分，可是好像在規劃上沒有將它列進去鄰避設施。

沈議員家鳳：

好，現在新興產業也有儲能場，那像舊有的畜牧業，不管是養雞、養豬、太陽能板或是廁所等相關的部分，林林總總非常多，但是相對的業者在設置之前，他們要動工之前一定是先取得合法的相關證明，才能去設置，那如果因為我們的自治條例或者是什麼規範不完整，導致前後矛盾的時候，民眾有所抗議的時候，這樣該怎麼處理?

法制處楊代理處長璿圓：

一般來講如果是像這一種設施，他應該是先取得許可了，那在取得許可的這個部分，他一定是有相關的法規依據去核準這個許可。

沈議員家鳳：

但是現在因為民意比較高漲，所以民眾覺得他的權益受損，造成民意跟業者有衝突的時候，這該怎麼取得一個平衡點?

法制處楊代理處長璿圓：

其實如果說今天法規已經有明訂了，那在很多機關的處理上，通常會要求業者是不是去跟民眾之間取得溝通協調。

沈議員家鳳：

但是如果一直沒有辦法取得合理的溝通的時候，而且業者已經砸大錢在那裡了，那業者因為已經通過許可設置，然後只是沒有取得最後的開業證明，那這個部分他們可以申請國賠嗎?

法制處楊代理處長璿圓：

他可能會有損失補償或者是信賴保護的一個主張。

沈議員家鳳：

因為這個部分有時候是中央核定，有時候是地方核定，然後又沒有注意到府方的規定，有時候造成很多業者在投資之後，有很多民眾的陳抗，而造成兩敗俱傷的問題，這個問題其實我們可以整理一些相關的辦法出來，是不是可以建議怎麼樣去做，才是最好的方式，如果真的必須要透過說明會的話，那是不是應該要在上面……。

主席：(趙議員昆原)

接下來由陳秋宏議員及郭鴻儀議員共用時間，先請陳秋宏議員發言。

陳議員秋宏：

環保局長還是延伸到這個問題，鄉下一位真的是非常非常嚴重，養雞、養鴨、養鵝全部都是在溪北這邊比較多，當然若是在市區，就比較沒有這樣的困擾，但是我們住在鄉下，電話時常在三更半夜被打爆，雖然科長也很認真，每次跟他反應的時候，都會派人去查，但是我都不知道查到最後的結果是如何?也沒有回報到底查完之後有沒有真的去查，還是只是去看一看而已?我們有一個異味聯合稽查管制，我想請教我們都是主動出擊，還是要等到有被檢舉了之後才去稽查?

環境保護局稽查檢驗科張科長仕音：

跟議座報告一下，先回復議座下營的異味問題，再利用廠的部分我們有去稽查過，包括議座反應的時候我們也會過去查，目前為止沒有查到違規的部分，但是並不代表他們就不會有違規，我們現在就針對民眾陳情的時間，然後排他的熱區，我們要去做一個採樣的稽查的動作，如果採樣的過程中已經有確認……。

陳議員秋宏：

所以科長若這樣說的話，你們永遠都查不到。

環境保護局許局長仁澤：

議座我說明一下。

陳議員秋宏：

若是照你們這樣說，每次民眾檢舉的時候，我都有去到附近，或者有時候民眾沒有檢舉我經過的時候，那個味道是根本濃到不行，百姓為什麼不再檢舉了，因為根本沒有用，跟環保局反應也沒有用，反應了幾百次都沒有用，沒有一次是有完成的，還是每天晚上或者是固定的時間在汙染我們的環境，跟你們反應根本就沒有用，所以百姓現在都非常無奈，他們也不願意反應了，他們覺得跟我反應都沒有用，而且環保局來了也沒有用，每天還是在那裡聞這些臭味。

環境保護局許局長仁澤：

跟議座解釋一下，他們有可能是批次操作，可能是那個動作會產生臭味，我們再來加強一下，好嗎?

陳議員秋宏：

是整個晚上都這樣。

環境保護局許局長仁澤：

再來，因為檢舉的時間跟我們去到那裡的時間，可能有環境的差異、時間的差異，所以會查不到，可能我們要花一點時間在那邊，有點像駐場的方式去了解他們整個的使用情形。

陳議員秋宏：

那有沒有什麼方法可以在這些鄰近的有機廠、肥料廠，其實不是只有一間而已，真的很多間，只要是颳北風，我們整個下營不管是東邊或是西邊，味道都是濃到不行，我們的電話時常被打爆了，只有環保局沒有被打爆而已，而且每次要你們去查也都沒有查到任何的成果，所以百姓對於環保局已經無感了，你們不要等到百姓去檢舉了才去，這是你們平常就要去做的事情，偶爾就要去巡查一下。

環境保護局稽查檢驗科張科長仕音：

跟議座報告一下，對於這個部分其實我們都有一些查察的結果，目前確實針對那個再利用廠還沒有那個……。

陳議員秋宏：

只有一間嗎?應該不是只有一間，有很多間，我剛剛說過東邊也有汙染、西邊也有汙染，整個下營都有味道，每天晚上我們的電話都會被打爆。

環境保護局稽查檢驗科張科長仕音：

有些畜牧場的部分我們都有去開單告發。

陳議員秋宏：